3. Sau một thời gian làm thủ tục giải quyết việc dân sự phát sinh, Tòa án tiếp tục giải quyết đơn kiện chia tài sản thừa kế của ông Lý Ngọc Khanh và mời các bên đương sự lên hòa giải. Các đương sự khai, căn nhà trên đã bị ông Lê Văn Bình mang thế chấp ngân hàng. Đến đầu năm 2007, do không có khả năng trả nợ, ông Bình đã bán căn nhà nêu trên để trả nợ ngân hàng. Trước khi bán, ông Bình có làm bản thỏa thuận với bà Trịnh Hoa Đào tại một Văn phòng Luật Sư. Trong Bản thỏa thuận này, ông Bình đã cam kết rằng, khi nào bán được căn nhà, ông Bình sẽ chia cho bà Đào và các con bà số tiền bằng một phần tư giá trị căn nhà. Lợi dụng thần kinh ông Lý Cường không ổn định cũng như lòng tin của các anh em trong gia đình, ông Bình đã làm một hợp đồng tặng cho nhà giữa ông, ông Lý Cường, bà Lý Lan và bà Trịnh Hoa Đào nhằm để ông được đứng tên một mình trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giúp ông thuận tiện hơn trong việc mang thế chấp ngân hàng cũng như bán căn nhà. Giá trị căn nhà theo hợp đồng mua bán ra công chứng là 1,4 tỷ đồng. Tại Tòa án, ông Bình thừa nhận việc làm hợp đồng tặng cho nhằm mục đích để một mình ông đứng tên vay ngân hàng và bán căn nhà, khi bán ông vẫn đồng ý chia làm bốn phần bằng nhau. Ông Bình còn khai thêm, trước đây vào năm 2003, ông và ông Lý Quới Dân có làm giấy thỏa thuận cho bà Lý Lan mảnh đất 25 mét vuông làm nhà ở, mảnh đất này nằm trên diện tích căn nhà cha mẹ chết để lại.

-Vậy trong trường hợp này, là Luật Sư anh, chị giải quyết vụ án này thế nào cho có lợi nhất cho thân chủ của mình?

4. Khi Tòa mời các bên đương sự lên hòa giải lần cuối cùng để chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử, thì ông Bình lại khai: trước khi ông Lý Quới Dân chết, ông Bình và ông Lý Quới Dân có vay chung số tiền 150 triệu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số nợ này ông Bình đã trả xong. Vì vậy, ông Bình cho rằng số tiền còn để đem chia cho các anh em chỉ còn 500 triệu đồng vì phải trừ đi số tiền ông đã trả nợ thay cho ông Dân và nợ của ông hết 900 triệu. Trên cơ sở đó, ông Bình chỉ chấp nhận chia cho mỗi người 125 triệu. Theo bà Đào, chồng bà chết đầu năm 2004. Bà được ngân hàng xác nhận là cuối năm 2004, ông Bình đã đáo hạn ngân hàng và đã trả hết số tiền vay vào ngày 20.12.2004 là 133 triệu..

- Là luật Sư, anh, chị có những hướng giải quyết nào tốt nhất để giúp thân chủ của mình trong vụ án này? Hãy nêu những quan điểm bảo vệ của Luật Sư?

Câu 2 ***(Thí sinh chọn một trong hai bài dưới đây).***

Bài A) Khoảng 19 giờ ngày 10-7-2003, Phan Huỳnh Long điều khiển xe mô tô biển số 68K6-8820 hướng từ Kiên Giang về TPHCM với tốc độ

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn